

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1950/2531

นาย สำอาน ค์ เลียง รักษา
นาง ลัม ลี เจริญ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 142, มาตรา 172

โจทก์บรรยายฟ้องว่าโจทก์มีชื่อในโฉนดร่วมกับจำเลยและผู้มีชื่อตามที่ระบุไว้ในคำฟ้องโดยโจทก์ได้รับการยกให้จากมารดาและโจทก์ได้เข้าครอบครองที่พิพาทปรากฏเขตตามแผนที่ส่งเขปท้ายฟ้องเป็นส่วนสัดมากกว่า 10 ปี จำเลยไม่ยอมแบ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินส่วนที่โจทก์ครอบครองให้โจทก์ ดังนี้ เป็นฟ้องที่ไม่เคลือบคลุม แม้ฟ้องโจทก์จะบรรยายว่า โฉนดที่พิพาทมีชื่อโจทก์จำเลย ล.และท.ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันแต่ในทางพิจารณาได้ความว่ามีชื่อร.ในโฉนดที่พิพาทด้วย ก็ไม่ถือว่าข้อเท็จจริงที่ได้ความในทางพิจารณาแตกต่างไปจากฟ้องเพราะ ร. ซึ่งมีชื่อในโฉนดที่พิพาทด้วย เป็นพี่จำเลยได้รับมรดกที่พิพาทจากบิดามารดาเช่นเดียวกับจำเลยแต่บวชเป็นพระภิกษุ ไม่เคยครอบครองมากกว่า 10 ปีไม่ จึงไม่ทำให้ฟ้องเสียไปแต่อย่างใด เมื่อจำเลยฟ้องแล้ว ดังนั้นจึงหาเกี่ยวกับที่พิพาทในส่วนที่โจทก์ได้รับการยกให้และครอบครองมากกว่า 10 ปีไม่จึงไม่ทำให้ฟ้องเสียไปแต่อย่างใด เมื่อจำเลยคัดค้านการแบ่งแยกโฉนดพิพาท ย่อมเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง

โจทก์ฟ้องว่า ที่ดินพิพาทมีชื่อโจทก์จำเลย ล. และ ท.ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกัน เจ้าของร่วมต่างได้แบ่งแยกกันครอบครองเป็นส่วนสดมาเป็นเวลาหลายสิบปี ต่อมาทุกคนยื่นเรื่องราวขอแบ่งแยกที่ดินต่อเจ้าพนักงานตามส่วนของตน จำเลยคัดค้าน ทำให้โจทก์ไม่อาจแบ่งแยกที่ดินเป็นส่วนของตนได้ ขอให้จำเลยไปยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานที่ดินเพื่อรังวัดแบ่งแยกที่ดินตามแผนที่ท้ายฟ้องให้แก่โจทก์ หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยจำเลยให้การว่า ที่ดินตามฟ้องเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมโดยเจ้าของรวมทุกคนไม่ทราบว่าที่ส่วนของตนอยู่ตอนใด มีเนื้อที่เท่าไร คงบรรยายไว้กว้าง ๆ ว่าใครได้ก็ส่วนเท่านั้น ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยไปยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานที่ดินร่วมกับโจทก์ เพื่อรังวัดแบ่งแยกที่ดินตามแผนที่พิพาทแปลงหมายเลข 1 และหมายเลข 5 ให้แก่โจทก์ หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทน จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยฎีกาว่า โจทก์ฟ้องขอแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ร่วมในที่พิพาทอ้างว่าได้กรรมสิทธิ์มาโดยการครอบครองปรปักษ์แต่ไม่ได้บรรยายว่า โจทก์ครอบครองที่ดินในส่วนของผู้มีกรรมสิทธิ์ร่วมคนใดหรือส่วนไหนที่เป็นของจำเลย มีเนื้อที่เท่าไร ทำให้จำเลยไม่อาจต่อสู้คดีได้ถูกต้อง ฟ้องโจทก์เคลือบคลumnั้น เห็นว่า โจทก์บรรยายฟ้องไว้แล้วว่าโจทก์มีชื่อในโฉนดที่พิพาทร่วมกับจำเลยและผู้มีชื่อตามที่ระบุไว้ในคำฟ้องโดยโจทก์ได้รับการยกให้จากมารดาโจทก์ และโจทก์ได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่พิพาทปรากฏมีเขตตามแผนที่ส่งไปท้ายฟ้องเป็นส่วนสดมากกว่า 10 ปีจำเลยไม่ยอมแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ในที่ดินส่วนที่โจทก์ครอบครองให้โจทก์เห็นได้ชัดแจ้งว่า ไม่มีข้อความตอนใดเคลือบคลุมอันจะเป็นเหตุให้จำเลยหลงข้อต่อสู้หรือไม่เข้าใจฟ้องแต่อย่างใด ฟ้องโจทก์จึงไม่เคลือบคลุม

ส่วนที่จำเลยฎีกาว่า โจทก์ไม่ได้ครอบครองเป็นส่วนสัดในที่พิพาทไม่ได้
กรรมสิทธิ์ในที่ดินตามแผนที่พิพาทแปลงหมายเลข 1 และเลข 5 นั้นเห็นว่าข้อเท็จ
จริงที่โจทก์จำเลยไม่ได้เถียงกันรับฟังได้ว่าเดิมบิดามารดาของโจทก์จำเลยมีชื่อเป็น
เจ้าของกรรมสิทธิ์รวมในโฉนดที่พิพาทภายหลังจากบิดาโจทก์ตายแล้ว มารดาโจทก์
ยกที่พิพาทในส่วนที่แต่เดิมบิดามารดาโจทก์ครอบครองอยู่ทั้งหมดให้แก่โจทก์แต่ผู้
เดียว โจทก์ได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินที่บิดามารดาโจทก์เคยครอบครองทำ
ประโยชน์อยู่ก่อนตลอดมา ซึ่งจำเลยกับนางแจ่มพยานจำเลยและเป็นน้องจำเลย
เบิกความยอมรับว่า โฉนดที่พิพาทแบ่งการครอบครองเป็น 5 แปลง โจทก์และฝ่าย
จำเลยกับผู้ที่มีชื่อในโฉนดที่พิพาทปัจจุบัน ต่างรับโอนที่ดินในส่วนที่เดิมบิดามารดาของ
ตนครอบครองมา แบ่งกันทำประโยชน์เป็นส่วนสัดตามเขตที่ปรากฏในแผนที่สังเขป
ท้ายฟ้องมากกว่า 10 ปีแล้ว รวมทั้งทางพิจารณาได้ความว่าจำเลยลงชื่อในแผนที่
พิพาทยอมรับว่า โจทก์จำเลยและผู้มีชื่อในโฉนดที่พิพาทได้ครอบครองทำประโยชน์
เป็นส่วนสัดตามเขตที่ปรากฏในแผนที่พิพาท ดังนั้นรูปคดีจึงน่าเชื่อตามหลักฐานของ
โจทก์ว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามแผนที่พิพาทแปลงหมายเลข 1 และ
เลข 5 โดยได้รับการยกให้จากมารดาโจทก์ และโจทก์ได้ครอบครองมาด้วยความสงบ
และเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของกว่า 10 ปีแล้ว ส่วนที่จำเลยฎีกาว่าโจทก์บรรยาย
ฟ้องว่ามีชื่อโจทก์ จำเลย นายหล้า และนายทองม้วน ในโฉนดที่พิพาทแต่ความจริง
แล้วยังมีชื่อนายหริ่ม ในโฉนดที่พิพาทด้วยข้อเท็จจริงทางพิจารณาแตกต่างไปจาก
ฟ้อง แสดงว่าไม่มีการครอบครองปรปักษ์ในระหว่างผู้มีชื่อในโฉนดที่พิพาทตามฟ้อง
นั้น เห็นว่าได้ความจากจำเลยว่า นายหริ่ม บวชเป็นพระภิกษุไม่เคยครอบครองที่ดิน
ส่วนไหนในโฉนดที่พิพาท และได้ยกกรรมสิทธิ์ส่วนของตนให้แก่จำเลยก่อนโจทก์
ฟ้องปรากฏตามเอกสารหมาย ล.3 นายหริ่มมีชื่อในโฉนดที่พิพาทก็เพราะเป็นพี่
จำเลย ได้รับมรดกที่พิพาทจากบิดามารดาเหมือนจำเลยดังนั้นแม้จำเลยได้รับการยกให้
ที่ดินในส่วนที่นายหริ่มมีสิทธิในโฉนดที่พิพาทก็หาเกี่ยวกับที่พิพาทในส่วนของโจทก์

ที่ได้รับการยกให้จากมารดาโจทก์ และโจทก์ครอบครองทำประโยชน์มากกว่า 10 ปีไม่
ข้อเท็จจริงที่ได้ความในทางพิจารณาจึงไม่แตกต่างไปจากขณะโจทก์ฟ้องหรือทำให้
ฟ้องเสียไปแต่อย่างใด เมื่อจำเลยคัดค้านการแบ่งแยกโฉนดที่พิพาท ย่อมเป็นการโต้
แย้งสิทธิของโจทก์โจทก์มีอำนาจฟ้องได้ด้วยเหตุดังได้วินิจฉัยมา ที่ศาลล่างทั้งสอง
พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(เฉลิม การปลื้มจิตต์-จำนง นิยมวิภาต-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>